

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5845/2537

นายจำนงค์ กาญจนวัฒน์

ของนางแจลัม

โจทก์

ธีรจันทร์

นนท์

งบุญดี ธีรจันทร์นนท์ (ทวิกรหรือทวิ  
การ)

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42

จ. ผู้จัดการมรดกของ จ. ฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับ จ. ผู้ตาย จำเลยฎีกา ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จ. ถึงแก่กรรม มีผู้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ จ. ศาลฎีกายกคำร้อง และไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกของ จ. ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนจำเลยก็ได้ยื่นคำขอให้ศาลมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ โจทก์ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่ความปรากฏแก่ศาล ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 วรรคสอง

---

จ. ผู้จัดการมรดกของ จ. ฟ้องจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับ จ. ผู้ตาย จำเลยฎีกา ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จ. ถึงแก่กรรม มีผู้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ จ. ศาลฎีกายกคำร้อง และไม่ปรากฏว่าทายาทหรือผู้จัดการ

มรดกหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกของ จ. ยื่นคำขอเข้ามาเป็นคู่ความแทน  
จำเลยก็ได้ยื่นคำขอให้ศาลมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่  
โจทก์ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่ความปรากฏแก่ศาล ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งจำหน่าย  
คดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 วรรคสอง

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมมานุกูล)

ศาลแพ่ง - นางสาวนัยนาวุธ จันทรจำเริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายภาคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ